

1515913-74.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... e da materialidade de um crime de roubo em concurso de pessoas, como descrito na denúncia. A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão. A autoria também é indubitosa. As vítimas prestaram declarações em juízo e descreveram a prática do roubo, na forma narrada na denúncia. Os dois policiais militares inquiridos em juízo confirmaram que o acusado foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1515913-74.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190032/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 26117335 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2190032 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor

Justiça Pública

Réu

JONATHA HENRIQUE BECARI

Vítima:

Lojas Americanas

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 15 de dezembro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta às gravações que acompanham o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE.

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusados: JONATHA HENRIQUE BECARI, preso no Centro de Detenção Provisória de Mauá e que, por ocasião do reconhecimento pessoal realizado neste ato, foi identificado na unidade prisional com o número 1.

D. Vítimas: YARA MAGALHÃES LIMA e VINICIUS BARRETO SANTOS.

E. Testemunhas: RUBENS TAKIGUTI DA SILVA e RENAN HENRIQUE DE SOUSA CAMPOS.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: As vítimas, YARA MAGALHÃES LIMA e VINICIUS BARRETO SANTOS,

prestaram declarações sem a presença do acusado por causar-lhes constrangimento e temor e, nesta audiência, não indicaram nenhuma das pessoas identificadas na unidade prisional como o autor do delito, informando que não tinham condições de fazer o reconhecimento pessoal com segurança, pois não se recordavam. Após, foram inquiridos os policiais militares RUBENS TAKIGUTI DA SILVA e RENAN HENRIQUE DE SOUSA CAMPOS. Na sequência, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, o réu foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JONATHA HENRIQUE BECARI, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Seguiu-se a instrução probatória com as declarações das vítimas, inquirição de testemunhas e, por último, interrogatório do acusado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, com o reconhecimento de circunstâncias agravantes, causa de aumento de pena (concurso de pessoas) e imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa sustentou, em vista da confissão, a imposição de pena no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, além de imposição de regime prisional diverso do fechado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão acusatória é integralmente procedente. Encerrada a instrução, existem provas seguras da autoria e da materialidade de um crime de roubo em concurso de pessoas, como descrito na denúncia. A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão. A autoria também é indubitosa. As vítimas prestaram declarações em juízo e descreveram a prática do roubo, na forma narrada na denúncia. Os dois policiais militares inquiridos em juízo confirmaram que o acusado foi flagrado na posse dos bens roubados logo após a prática do crime. E o próprio acusado, por fim, confessou a prática do crime ao argumento que passava por dificuldades financeiras. A prova, portanto, é segura e a ação penal é integralmente procedente. NESSES TERMOS, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA. 1. Não há necessidade de majoração da pena-base em razão de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal para ambos os acusados. 2. Na segunda fase, é possível a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão. 3. Em consideração ao concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, alcançando-se 05 anos e 04 meses de reclusão. Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 13 dias-multa, no mínimo legal, à míngua de informação a respeito da situação econômica do acusado. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, em vista da reincidência. ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR J.H.B., qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. O acusado está preso e deverá permanecer custodiado, pois ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Observo, a esse respeito, que o crime foi cometido em concurso de pessoas com ao menos 04 roubadores, havia vários clientes na loja, que certamente ficaram atemorizados, e o acusado, não bastasse, é reincidente, o que recomenda cautela. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (15 de dezembro de 2022). Expeça-se GUIA DE RECOLHIMENTO. Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados."

As gravações da audiência foram importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontram-se vinculadas a

este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.